

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5453/2537

กรมศุลกากร
นาย ณรงค์ ธารีสุทธิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1

ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายในมูลละเมิดเป็นเงิน 18,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 อันเป็นวันละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลในส่วน of ค่าเสียหายที่ขอมาจำนวน 18,500 บาท และในส่วน of ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในค่าเสียหายดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 ซึ่งเป็นวันกระทำความผิดถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 ซึ่งเป็นวันฟ้องที่ขอมาเป็นทุนทรัพย์จำนวน 1,387.50 บาท ต้องเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นสำหรับดอกเบี้ยดังกล่าวตามอัตราในตาราง 1(1)(ก) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คิดเป็นเงิน 35 บาท และไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลอนาคตในส่วน of คำขอให้ให้ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จตามตาราง 1(4) อีกทั้งโจทก์เสียค่าขึ้นศาลอนาคตมา 100 บาท จึงเกินไป แต่ก็เท่ากับว่าโจทก์ได้เสียค่าขึ้นศาลสำหรับดอกเบี้ยจำนวน 35 บาท ครบถ้วนแล้ว

โจทก์ฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิด
จำนวน 18,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์ในขณะที่เป็นลูกจ้างทำการใน
ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เป็นเหตุให้โจทก์เสียหายต้องเสียค่าซ่อมรถยนต์ของ
โจทก์เป็นเงิน 18,500 บาท จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้
แก่โจทก์สำหรับดอกเบี้ยที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระนับแต่วันทำ
ละเมิดถึงวันชำระเสร็จนั้น ปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้คำนวณเป็นทุนทรัพย์และเสียค่าขึ้น
ศาลไฉนนับแต่วันจำเลยที่ 1 ทำละเมิดถึงวันฟ้อง จึงไม่กำหนดดอกเบี้ยในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 18,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแก่
โจทก์ คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหาย
ในมูลละเมิดเป็นเงิน 18,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน
ต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 (วันละเมิด) จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเฉพาะทุนทรัพย์จำนวน 18,500 บาท โดยมีได้ คำนวณดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นทุนทรัพย์และเสียค่าขึ้นศาลมาด้วย แต่ได้เสียค่าขึ้น ศาลอนาคตมาอีก 100 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน 18,500 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า เมื่อโจทก์ชำระค่าขึ้นศาลขาดไปศาล ชั้นต้นมีอำนาจสั่งให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลที่ขาดเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนได้ และ ดอกเบี้ยในค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดต้องนับแต่วันละเมิด

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ต้องเสียค่า ขึ้นศาลในส่วนของค่าเสียหายที่ขอมาจำนวน 18,500 บาทและในส่วนของดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 ซึ่งเป็นวันกระทำละเมิดถึงวันที่30 พฤษภาคม 2529 ซึ่งเป็นวันฟ้องที่ขอมาเป็นทุน ทรัพย์จำนวน1,387.50 บาท ต้องเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นสำหรับดอกเบี้ยดังกล่าว ตามอัตราในตาราง 1(1)(ก) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคิดเป็นเงิน 35 บาท และไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลอนาคตในส่วนของคำขอที่ให้ชำระดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จตามตาราง 1(4) อีก ที่โจทก์ เสียค่าขึ้นศาลอนาคตมา 100 บาท จึงเกินไป แต่ก็เท่ากับว่าโจทก์ได้เสียค่าขึ้นศาล สำหรับดอกเบี้ยจำนวน 35 บาท ครบถ้วนแล้ว ที่ศาลล่างทั้งสองไม่พิพากษาให้ ดอกเบี้ยแก่โจทก์ นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 จึงไม่ชอบอย่างไรก็ตามศาลฎีกา เห็นควรวินิจฉัยยุติไปโดยไม่ย้อนสำนวนเห็นว่า เมื่อคดีฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ทำละเมิด ต่อโจทก์เมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2528 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 18,500 บาทซึ่งจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดมาตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 ซึ่งเป็นวันละเมิด ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหาย

ดังกล่าวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 18,500 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม
2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์คืนค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นจำนวน
65 บาท ที่เกินมาให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชันชือ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>